

1506543-42.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno de Souza Braga Meira

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Bruno de Souza Braga Meira, qualificado à fl. 15, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1506543-42.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506543-42.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno de Souza Braga Meira

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo César Müller Valente

Vistos etc.

Bruno de Souza Braga Meira, qualificado à fl. 15, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 20 de março de 2020, por volta das 10 horas, na Avenida

Waldemar Tietz, altura do nº 1.200, bairro Arthur Alvim, nesta Comarca de São Paulo, em período de calamidade pública, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 13,4 gramas de cocaína, divididas em dezessete invólucros plásticos, e 91,1 gramas de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, divididas em trinta e sete invólucros plásticos, substâncias estas entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, policiais militares estavam em seus devidos postos, momento em que vislumbraram o réu, o qual aparentou nervosismo ao vê-los. Desta feita, realizaram a abordagem e, sob sua calça, encontraram uma sacola plástica contendo as referidas substâncias embaladas e vinte reais. Informalmente o réu confessou a ação delituosa.

Denúncia recebida em 01 de julho de 2020, citado o réu (fl. 88), a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 92), seguindo-se a instrução.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

Auto de constatação de substância prévia de fls. 06/11 relaciona dezessete invólucros plásticos contendo tetrahydrocannabinol com massa líquida de 91,1 gramas, e trinta e sete invólucros plásticos contendo cocaína com massa líquida de 13,4 gramas.

Auto de exibição e apreensão à fl. 12.

Fotografia da apreensão à fl. 24.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 67/69 indica resultados positivos para tetrahydrocannabinol e cocaína nas respectivas amostras.

Em fase inquisitiva, os policiais militares José Roberto Santos Filho e Alexandre Rezende Domingos relataram que na data do ocorrido avistaram o réu caminhando na via pública e demonstrou certo nervosismo. Por conta disso procederam à sua abordagem, e em revista pessoal encontraram sob a sua calça uma sacola plástica contendo entorpecentes, em quantidade incompatível para consumo pessoal, individualmente embaladas e vinte reais. Informalmente, o réu confessou a traficância na "Favela da Paz", e informou que o fazia para sustentar o seu vício. O réu, interrogado na fase extrajudicial, afirmou ser usuário de entorpecentes, e relatou que na data do ocorrido estava transitando pela via pública, momento em que vislumbrou os policiais militares, e acabou ficando nervoso. Em decorrência disso, foi abordado pelos policiais, que encontraram sob sua calça a sacola plástica contendo entorpecentes e vinte reais.

Em audiência de instrução:

PoliciaI Militar Alexandre Rezende Domingos não se recordou dos fatos e não reconheceu o réu em audiência.

PoliciaI Militar José Roberto Santos Filho relatou que o réu passava a pé sozinho em frente à companhia, aparentemente embriagado, quando resolveram aborda-lo e encontraram com ele cerca quantidade de drogas, não se recordando a quantidade e o tipo de droga, ou se ele trazia dinheiro.

O réu preferiu não se manifestar.

Os policiais não confirmaram a narrativa do flagrante, e não havendo outros meios de prova para efeitos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Julgo improcedente a ação penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados, registre-se.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA